

1500268-54.2020.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... o que demonstra que não se tratava de tráfico eventual, na medida em que o mesmo já vinha se dedicando à referida atividade criminosa. Além disso, a testemunha Roseli afirmou em Juízo que, na verdade, já vinha comprando drogas do acusado há cerca de um ano, deixando ainda mais evidente que o mesmo de fato se dedicava ao tráfico há muito tempo.

Ressalte-se que, apesar das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500268-54.2020.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500268-54.2020.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2050809/2020 - DEL.POL.CEDRAL, 10177223 - DEL.POL.CEDRAL, 170/20/406 - DEL.POL.CEDRAL, 2050809 - DEL.POL.GUAPIACU, 170/20/406 - DEL.POL.GUAPIACU, 2050809 - DEL.POL.GUAPIACU, 170/20/406 -

DEL.POL.GUAPIACU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FERNANDO GONZALES

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. CRISTIANO MIKHAIL

VISTOS.

LUIZ FERNANDO GONZALES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, e no artigo 33, §1º, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 69, caput, do Código Penal, porque, no dia 21 de fevereiro de 2020, por volta das 18h00, na Rua Reinaldo Foncato, número 599, no Conjunto Habitacional Guapiaçu I, cidade de Guapiaçu, comarca de São José do Rio Preto/SP, guardava e tinha em depósito, para fim de venda, entrega e fornecimento a terceiros, 45 porções de cocaína, pesando 13,65g, e 08 pedras de crack, pesando 1,18g, todas embaladas, causadoras de dependência física e psíquica em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, ainda, que até o dia 21 de fevereiro de

2020, no mesmo local, utilizava o imóvel de que tinha posse, para o tráfico ilícito de drogas.

O réu foi preso em flagrante (fls. 01), mas foi beneficiado com a liberdade provisória na audiência de custódia (fls. 33/35), tendo o alvará sido devidamente cumprido em 22 de fevereiro de 2020 (fls. 42/43).

O réu foi notificado (fls. 78) e apresentou defesa preliminar (fls. 85/90).

A denúncia foi recebida 09 de março de 2021 (fls. 91/92).

Folha de Antecedentes (fls. 123/125) e certidão de eventos (fls. 121/122) foram juntadas aos autos.

No curso da audiência de instrução, foram inquiridas as testemunhas de acusação PM Alex Sander da Silva e Roseli Aparecida Martinez. Após, o réu foi interrogado. Em debates orais, a d. representante do Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A r. Defesa, a seu turno, bradou pelo reconhecimento da atenuante da confissão e pela aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

Com efeito, com relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a materialidade e a autoria foram comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: auto de prisão em flagrante (fls. 01), termo de declarações (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 62/64) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo. O mesmo, porém, não se diga em relação ao delito previsto no artigo 33, §1º, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Senão, vejamos.

Tanto na fase policial (fls. 05) quanto em Juízo, o réu Luiz Fernando Gonzales admitiu a traficância e a propriedade dos entorpecentes apreendidos em sua residência. Alegou que estava desempregado e que estava comercializando entorpecentes há menos de dois meses. Admitiu ter vendido algumas poucas pedras de crack para a testemunha Roseli no dia dos fatos, mas disse que teria sido a primeira vez que vendeu para ela. Afirmou que era mentira que já estava comercializando drogas há um ano e alegou que Roseli sempre tentava prejudicá-lo. Não soube, porém, informar o motivo de tal perseguição por parte dela.

No mesmo sentido, os policiais militares Alex Sander da Silva e Anderson Carvalho Ballesteros relataram que, em patrulhamento, avistaram Roseli perto da casa do acusado. Informaram que, após abordá-la, encontraram duas porções de crack em sua posse, tendo a mesma dito que havia comprado tais porções do réu Luiz Fernando. Contaram que, após autorização do réu, realizaram buscas em sua residência e localizaram 45 porções de cocaína e 08 pedras de crack dentro de um armário de cozinha, bem como uma bolsinha que continha R\$ 207,00. Disseram, ainda, que outros R\$ 20,00 foram encontradas em poder do acusado, que confessou que vendia cada pedra de crack por R\$10,00 e a porção de cocaína por R\$20,00.

Por fim, a testemunha Roseli Aparecida Martinez declarou em Juízo que, na data dos fatos, havia comprado algumas pedras de crack do acusado Luiz Fernando, tendo sido abordada em seguida pelos policiais militares. Informou, ainda, que já comprava drogas do acusado há cerca de um ano.

Pois bem. Como se vê, a confissão do acusado em relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 encontra-se em perfeita harmonia com os demais elementos de prova colhidos, não havendo, pois, outro caminho a seguir que não sua condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, nos exatos termos da denúncia. Importante destacar, ainda, que, apesar da primariedade do réu, não há como se aplicar o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, na forma pretendida pela r. Defesa, haja vista que o próprio acusado admitiu que estava desempregado na época dos fatos e que estava comercializando entorpecentes há quase dois meses, o que demonstra que não se tratava de tráfico eventual, na medida em que o mesmo já vinha se dedicando à referida atividade criminosa. Além disso, a testemunha Roseli afirmou em Juízo que, na verdade, já vinha comprando drogas do acusado há cerca de um ano, deixando ainda mais evidente que o mesmo de fato se

dedicava ao tráfico há muito tempo.

Ressalte-se que, apesar das alegações do acusado, no sentido de que Roseli já o vinha perseguindo há muito tempo, não foi produzida nenhuma prova nesse sentido, não havendo razão, portanto, para se desconsiderar seu depoimento. Aliás, observa-se pelo seu depoimento que, em um primeiro momento, Roseli chegou inclusive a mentir para tentar beneficiar o acusado, só tendo modificado sua versão ao ser advertida sobre as penas do falso testemunha, comportamento este que não se coaduna com o de uma pessoa que tivesse a intenção de prejudicar o réu.

Por outro lado, é forçoso reconhecer que não foram produzidas provas suficientes de que o réu utilizava com habitualidade sua residência para o tráfico ilícito de drogas.

Logo, de rigor a condenação do acusado apenas como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, atendendo aos elementos norteadores do artigo 59, "caput", do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas, embora suficiente para caracterizar o tráfico de entorpecentes, não se mostra expressiva a ponto de justificar o aumento nessa fase da dosimetria. Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea do réu, porém não se reduz a pena aquém do mínimo legal nesta fase, à luz da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Já na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu LUIZ FERNANDO GONZALES à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, sobre o valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ABSOLVENDO-O, porém, em relação ao crime previsto no artigo 33, §1º, inciso III, da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, por ser insuficiente para a reprovação da conduta. Aliás, o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal), razão pela qual a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007).

Anoto que, em razão da pena aplicada e do período de prisão cautelar cumprido até o momento, inviável a aplicação do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal para a fixação de regime diverso.

Todavia, considerando que o acusado respondeu ao processo solto, poderá recorrer em liberdade, se por outro processo não estiver preso.

Condeno o réu, ainda, a pagar às custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário à execução da pena e providencie-se o perdimento do dinheiro apreendido (R\$ 227,00) em favor da União (art. 63 da Lei 11.343/06), ficando, ainda, autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se.

Publique-se e intimem-se.

São José do Rio Preto, 20 de maio de 2022.